

Festgehalten werden kann in jedem Fall, dass das Bundesamt den gegen die Menschenwürde verstoßenden ethnischen Volksbegriff im AfD-Gutachten eher weit auslegt. Nach hiesiger Auffassung sind jedenfalls die auch nach Ansicht des BfV verfassungsfeindlichen Zielsetzungen, die auf ein ethnisch homogenes Staatsvolk hinarbeiten, mit der Menschenwürde unvereinbar.¹⁶⁴

cc) Weitere Einzelmaßstäbe

Die rechtlichen Anforderungen, die das BfV bei der jeweiligen Maßstabsbildung im AfD-Gutachten an die Missachtung der Menschenwürde (aufgrund von Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit,¹⁶⁵ Muslim- und Islamfeindlichkeit,¹⁶⁶ Antisemitismus¹⁶⁷ und der Verharmlosung bzw. Verherrlichung des Nationalsozialismus¹⁶⁸) stellt, entsprechen im Wesentlichen denen des BVerfG. Gleiches gilt für die Maßstabsbildung des Bundesamtes im Hinblick auf die dem Demokratieprinzip¹⁶⁹ und Rechtsstaatsprinzip¹⁷⁰ entgegenstehenden Parteikonzepte.

2. „Beseitigung“ oder „Beeinträchtigung“

Für ein erfolgreiches Parteiverbotsverfahren müsste das BVerfG feststellen können, dass die AfD nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu *beeinträchtigen* oder zu *beseitigen* (Art. 21 Abs. 2 GG). Der grundgesetzliche Maßstab (dazu unter **a**)) dürfte insoweit mit jenem, der dem AfD-Gutachten zugrunde liegt, vergleichbar sein (dazu unter **b**)).

a) Grundgesetzlicher Maßstab

Ausweislich der bundesverfassungsgerichtlichen Wertungen erfordert das Tatbestandsmerkmal „beseitigen“ die „Abschaffung zumindest eines der Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder deren Ersetzung durch eine andere Verfassungsordnung oder ein anderes Regierungssystem“.¹⁷¹ Der Begriff „beeinträchtigen“ hingegen meint, dass „eine Partei nach ihrem politischen Konzept mit hinreichender Intensität eine spürbare Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt“.¹⁷² Auch insoweit hat das BVerfG festgestellt, dass zur Begründung der Verfassungswidrigkeit einer Partei die Beeinträchtigung *eines* der Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung genügt, da die Kernprinzipien „miteinander verschränkt sind und sich gegenseitig bedingen“.^{173, 174} Selbst wenn sich eine Partei zu den jeweils anderen Prinzipien bekennt, schließt dies die Annahme einer Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausdrücklich nicht aus.¹⁷⁵

naheliegend betrachtet, dass bei entsprechenden politischen Mehrheiten auch diskriminierende Maßnahmen ergriffen werden würden.

¹⁶⁴ Vgl. hierzu unter **a) bb) (1) (a)**.

¹⁶⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 256 ff.

¹⁶⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 440 ff.

¹⁶⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 483.

¹⁶⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 667 ff.

¹⁶⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 553 ff.

¹⁷⁰ BfV, AfD-Gutachten, S. 653 f.

¹⁷¹ BVerfGE 144, 20 (211) Rn. 550 m.w.N.

¹⁷² BVerfGE 144, 20 (213) Rn. 556.

¹⁷³ BVerfGE 144, 20 (213) Rn. 556.

¹⁷⁴ Vor diesem Hintergrund von unzutreffenden Maßstäben ausgehend das Interview von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der tagesschau, 20. Mai 2025, tagesschau.de/inland/innenpolitik/dobrindt-afd-verbotsverfahren-100.html.

¹⁷⁵ BVerfG, NJW 2024, 645 (659) Rn. 261 m.w.N.

b) Vergleichbarer Maßstab im AfD-Gutachten

Während für das Parteiverbot die Zielrichtung hinsichtlich einer *Beseitigung* oder *Beeinträchtigung* verlangt wird, weicht die für die Klassifizierung von Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung maßgebliche Legaldefinition des § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG von diesen Voraussetzungen zumindest teilweise in ihrem Wortlaut ab. Nach dem Verfassungsschutzrecht muss der betreffende Personenzusammenschluss (also die Partei) darauf ausgerichtet sein, die in § 4 Abs. 2 BVerfSchG aufgeführten Verfassungsgrundsätze „zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen“.

Eine Definition oder nähere Unterscheidung der einzelnen Formulierungen „beseitigen“ und „außer Geltung setzen“ findet sich weder im AfD-Gutachten noch in der einschlägigen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung. Im Rahmen seines Urteils zur Verdachtsfalleinstufung der AfD konstatierte das OVG NRW etwa, dass die im diesbezüglichen Gutachten des BfV dokumentierten Äußerungen den Verdacht rechtfertigen, dass die Zielsetzungen der Partei den „Schutz der Menschenwürde außer Geltung [...] setzen“.¹⁷⁶ Im Rahmen der Maßstababildung stellte es dagegen wahlweise auf das „Beseitigen“¹⁷⁷ und das „Beseitigen oder Außer-Geltung-setzen“¹⁷⁸ ab, ohne zwischen beiden Begriffen näher zu differenzieren. Auch der in Art. 21 Abs. 2 GG verankerte Begriff der „Beeinträchtigung“ findet in der Entscheidung in gleicher Weise Anwendung.¹⁷⁹ Im Einklang mit der Rechtsprechung des BVerfG zum Parteiverbot sieht das OVG NRW die Voraussetzung des „Beseitigens“ aber zumindest dann als gegeben an, „wenn [...] verfassungsfeindliche [...] Bestrebungen das Gesamtbild der Partei bestimmen“.¹⁸⁰ Wie das BVerfG (näher hierzu unter **a**)) verlangt auch das OVG NRW lediglich die Beeinträchtigung *eines* der Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.¹⁸¹

Einen diesen Voraussetzungen entsprechenden Maßstab hat das BfV im AfD-Gutachten angelegt. Das Bundesamt stellt im Rahmen seiner Prüfung der Beseitigung oder des Außer-Geltung-setzens ebenfalls auf das „Gesamtbild der Partei“ ab.¹⁸² Seine Einstufung als gesichert rechtsextremistisch begründet es ausschließlich mit einer Ausrichtung der AfD gegen die Menschenwürde¹⁸³ – und damit lediglich gegen eines der Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.¹⁸⁴ Dies dürfte auch dem bundesverfassungsgerichtlich gebildeten Maßstab zu Art. 21 Abs. 2 GG entsprechen.

3. Ziele der Partei oder Verhalten ihrer Anhänger

Die Verfassungswidrigkeit der AfD i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG setzt weiter voraus, dass sie *nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger* auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgeht. Die insoweit vom BVerfG herangezogenen Maßstäbe (dazu unter **a**)) sind mit jenen vergleichbar, die das BfV seiner Prüfung im AfD-Gutachten zugrunde legt (dazu unter **b**)).

¹⁷⁶ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (102) Rn. 125.

¹⁷⁷ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101, (100) Rn. 109, (101) Rn. 115.

¹⁷⁸ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (96) Rn. 68.

¹⁷⁹ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

¹⁸⁰ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 109.

¹⁸¹ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

¹⁸² BfV, AfD-Gutachten, S. 53, S. 60.

¹⁸³ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020 ff.

¹⁸⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 1021.

a) Grundgesetzlicher Maßstab

Die Ziele einer Partei „sind der Inbegriff dessen, was eine Partei politisch anstrebt, unabhängig davon, ob es sich um Zwischen- oder Endziele, Nah- oder Fernziele, Haupt- oder Nebenziele handelt“.¹⁸⁵ Ausweislich des BVerfG ergeben sich diese „in der Regel aus dem Programm und den sonstigen parteiamtlichen Erklärungen, aus den Schriften der von ihr als maßgebend anerkannten Autoren über die politische Ideologie der Partei, aus den Reden der führenden Funktionäre, aus dem in der Partei verwendeten Schulungs- und Propagandamaterial sowie aus den von ihr herausgegebenen oder beeinflussten Zeitungen und Zeitschriften“.¹⁸⁶ Maßgeblich seien „die wirklichen Ziele der Partei, nicht die vorgegebenen“.¹⁸⁷ Deshalb sei es auch „nicht erforderlich, dass eine Partei sich offen zu ihren verfassungswidrigen Zielsetzungen bekennt“.¹⁸⁸

Neben der Parteiprogrammatik können sich die Absichten der Partei auch im Verhalten ihrer Anhänger spiegeln, wobei als solche „alle Personen [gelten], die sich für eine Partei einsetzen und sich zu ihr bekennen, auch wenn sie nicht Mitglied der Partei sind“.¹⁸⁹ Die damit vorgesehene Zurechnung des Verhaltens von Parteianhängern erfolgt indes nicht grenzenlos.¹⁹⁰ Entscheidend soll nach Auffassung der Karlsruher Richter sein, „dass in dem Verhalten des jeweiligen Anhängers der politische Wille der betroffenen Partei erkennbar zum Ausdruck kommt“.¹⁹¹ Dies werde „regelmäßig der Fall sein, wenn das Verhalten eine in der Partei vorhandene Grundtendenz widerspiegelt oder die Partei sich das Verhalten ausdrücklich zu eigen macht“.¹⁹² Im Hinblick auf die Anforderungen im Einzelnen unterscheidet das BVerfG im Wesentlichen zwischen Organen der Partei, einfachen Mitgliedern und sonstigen Anhängern.¹⁹³

Der Partei ohne Weiteres zuzurechnen seien die Tätigkeiten ihrer Organe, insbesondere der Parteiführung und leitender Funktionäre, aber auch von Publikationsorganen der Partei sowie führender Funktionäre von Teilorganisationen.¹⁹⁴ Äußerungen oder Handlungen einfacher Mitglieder hingegen ließen sich nur heranziehen, „wenn diese in einem politischen Kontext stehen und die Partei sie gebilligt oder geduldet hat“.¹⁹⁵ Eine Zurechnung liege besonders nahe, wenn die in Frage stehende Äußerung oder Handlung „in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Parteiveranstaltung oder sonstigen Parteiaktivitäten“ steht und eine Distanzierung durch die Partei unterbleibt.¹⁹⁶

Lässt sich ein solcher organisatorischer Zusammenhang nicht feststellen, komme eine Zurechnung nur im Fall politischer Äußerungen oder Handlungen des Anhängers in Betracht, welche die Partei trotz Kenntnissnahme geduldet oder gar unterstützt hat, obwohl Gegenmaßnahmen (öffentliche Distanzierung, Ordnungsmaßnahmen, Parteiausschluss) möglich und zumutbar gewesen wären.¹⁹⁷ Bei Anhängern, die der Partei nicht angehören, sei konsequenterweise „eine – wie auch immer geartete – Beeinflussung oder Billigung ihres Verhaltens durch die Partei notwendige Bedingung für die Zurechnung“.¹⁹⁸ Das bloß nachträgliche Gutheißen reiche dabei für eine derartige

¹⁸⁵ BVerfGE 144, 20 (214) Rn. 558.

¹⁸⁶ BVerfGE 144, 20 (214) Rn. 558; vgl. BVerfGE 5, 85 (144).

¹⁸⁷ BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 559.

¹⁸⁸ BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 559.

¹⁸⁹ BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 560; vgl. BVerfGE 2, 1 (22).

¹⁹⁰ BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 561.

¹⁹¹ BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 561.

¹⁹² BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 561; vgl. *Leisner*, in: Sodan, GG, 5. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 38.

¹⁹³ Vgl. BVerfGE 144, 20 (215 f.) Rn. 562 ff.

¹⁹⁴ BVerfGE 144, 20 (215 f.) Rn. 562.

¹⁹⁵ Vgl. BVerfGE 144, 20 (216) Rn. 563.

¹⁹⁶ BVerfGE 144, 20 (216) Rn. 563.

¹⁹⁷ BVerfGE 144, 20 (216) Rn. 563.

¹⁹⁸ BVerfGE 144, 20 (216) Rn. 564.

Verhaltenszurechnung, wenn die Partei sich dieses „erkennbar als Teil ihrer verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu eigen macht“. ¹⁹⁹

b) Vergleichbarer Maßstab im AfD-Gutachten

Nach ihrer Legaldefinition in § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG erfordern Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung solche *politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluß*, der darauf gerichtet ist, einen der in § 4 Abs. 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen. Damit weicht der Wortlaut des § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG zwar von jenem des Art. 21 Abs. 2 GG und dem danach erforderlichen Ausgehen einer Partei auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung *nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger* ab. Im Rahmen der verfassungsschutzrechtlichen Normauslegung in Bezug auf die Ziele einer Partei und die Zurechnung von Verhaltensweisen zu ebendieser setzt das OVG NRW indes ähnliche Maßstäbe wie das BVerfG:

Danach ergeben sich die Ziele einer politischen Partei „in der Regel aus ihrem Programm und den sonstigen parteiamtlichen Erklärungen, aus den Schriften der von ihr als maßgebend anerkannten Autoren über die politische Ideologie der Partei, aus den Reden der führenden Funktionäre, aus dem in der Partei verwendeten Schulungs- und Propagandamaterial sowie aus den von ihr herausgegebenen oder beeinflussten Zeitungen und Zeitschriften oder sonstigen Publikationsorganen“. ²⁰⁰ Hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte könnten bereits dann bestehen, wenn „aussagekräftiges Tatsachenmaterial lediglich einen Teilbereich der Zielsetzungen, Verlautbarungen und Aktivitäten des Personenzusammenschlusses widerspiegelt“. ²⁰¹ Für die Bewertung der Verfassungsfeindlichkeit entscheidend seien die *wirklichen* Ziele einer Partei – und das nicht nur, soweit sie sich aus offiziellen Erklärungen ergeben. ²⁰²

Verhaltensweisen, auf die die Einstufung gestützt wird, müssen *in dem oder für einen* Personenzusammenbeschluss erfolgen, also diesem zuzurechnen sein. Zugerechnet werden können einer Partei nach Ansicht des OVG NRW etwa Äußerungen und andere Aktivitäten von ihren Organen, Repräsentanten, Funktionsträgern sowie Gremien der Bundespartei, aber auch entsprechende Verhaltensweisen in Landesverbänden und deren Untergliederungen, insbesondere von Fraktionsmitgliedern auf Landesebene. ²⁰³ Bei Verhaltensweisen einfacher Mitglieder sei eine Zurechnung dann möglich, wenn diese in einem politischen Kontext stehen und die Partei sie billigt oder duldet. ²⁰⁴ Dies liege nahe, wenn eine solche Aktivität im unmittelbaren Kontext einer Parteiveranstaltung oder sonstiger Parteiaktivitäten erfolge – ohne, dass sich die Partei hiervon distanzieren. ²⁰⁵ Bei Anhängern, die nicht der Partei angehören, sei grundsätzlich eine „Beeinflussung oder Billigung“ durch die Partei erforderlich. ²⁰⁶

Auf diesen durch das OVG NRW unter Zugrundelegung und teils wortlautgetreuer Wiederholung der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu Zielen sowie Verhaltensweisen i.S.v. Art. 21

¹⁹⁹ BVerfGE 144, 20 (216) Rn. 564.

²⁰⁰ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 102 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 558.

²⁰¹ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 104 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 560.

²⁰² OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 105 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 559.

²⁰³ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 107 f. unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 Rn. 562 ff., soweit die Zurechnung von Verhaltensweisen auf Bundesebene thematisiert wird. Im Rahmen von BVerfGE 144, 20 ist jedoch auch eine Zurechnung von Verhaltensweisen in Landesverbänden erfolgt. Ob oder inwieweit die Zurechnungsschwelle für diese von der für bundesparteiliche Äußerungen und Aktivitäten abweicht, hat das BVerfG allerdings nicht ausdrücklich bestimmt.

²⁰⁴ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 107 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (215 f.) Rn. 562 ff.

²⁰⁵ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 107 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (215 f.) Rn. 562 ff.

²⁰⁶ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 107 unter Heranziehung von BVerfGE 144, 20 (215 f.) Rn. 562 ff.

Abs. 2 GG statuierten rechtlichen Maßstab beruft sich auch das BfV im Rahmen des AfD-Gutachtens.²⁰⁷ Sofern die entsprechenden Ziele und Verhaltensweisen, die das Bundesamt dort als tatsächliche Anhaltspunkte für das Bestehen einer gesichert extremistischen Bestrebung heranzieht, diesen Anforderungen genügen, dürften sie grundsätzlich auch im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 GG zurechenbar sein.

4. „Darauf Ausgehen“

Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der AfD setzt weiter voraus, dass sie auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung *ausgeht*. An dieser, durch bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung näher ausgeformten Voraussetzung scheiterte im Jahr 2017 das zweite NPD-Verbotsverfahren. Ob sich dem AfD-Gutachten insoweit für ein Parteiverbotsverfahren relevante Tatsachen entnehmen lassen, soll im Folgenden unter Zugrundelegung des grundgesetzlichen Maßstabs (dazu unter **a**)) überprüft werden (dazu unter **b**)).

a) Grundgesetzlicher Maßstab

Bis ins Jahr 2017 verlangte das BVerfG für die Bejahung des „Darauf Ausgehens“, dass eine Partei eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung einnimmt.²⁰⁸ Sie musste „planvoll das Funktionieren dieser Ordnung beeinträchtigen, im weiteren Verlauf diese Ordnung selbst beseitigen wollen“.²⁰⁹ Eine kämpferisch-aggressive Verwirklichungsstrategie sollte nicht erst bei Gewalttätigkeiten oder Rechtsverletzungen in Betracht kommen, sondern schon dann, wenn die Vereinigung die fortlaufende Untergrabung der verfassungsmäßige Ordnung beabsichtigt.²¹⁰

Im NPD II-Urteil hat das BVerfG das Bestehen einer aktiv kämpferischen, aggressiven Haltung als solche nicht mehr (ausdrücklich) geprüft. Vielmehr stellte es fest, dass „das Tatbestandsmerkmal des ‚Darauf Ausgehens‘ [...] ein planvolles Handeln im Sinne qualifizierter Vorbereitung einer Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder einer Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland“ erfordere.²¹¹ Dies wiederum setze voraus, dass „kontinuierlich auf die Verwirklichung eines der freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechendes politisches Konzept [sic!] hingearbeitet wird“.²¹² Ein Parteiverbot komme dabei „erst in Betracht, wenn das verfassungsfeindliche Agieren von Parteianhängern sich nicht nur in Einzelfällen zeigt, sondern einer zugrunde liegenden Haltung entspricht, die der Partei in ihrer Gesamtheit zugerechnet werden kann“.²¹³ Das planvolle Handeln der Partei müsse sich zudem „als qualifizierte Vorbereitung im Hinblick auf die Erreichung ihrer gegen die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 GG gerichteten Ziele darstellen“.²¹⁴ Hierzu ist „ein zielorientierter Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und der Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ nachzuweisen.²¹⁵ Das der Partei zurechenbare Handeln muss sich indes weder als strafrechtlich relevant noch als anderweitig rechtswidrig darstellen.²¹⁶ Vielmehr soll mit Art. 21 Abs. 2 und Abs. 4 GG gerade auch dem „Missbrauch grundrechtlich geschützter

²⁰⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 57 ff, S. 1026 f.

²⁰⁸ BVerfGE 5, 85 (141).

²⁰⁹ BVerfGE 5, 85 (141).

²¹⁰ Vgl. mangels Präzisierung durch das BVerfG die Rechtsprechung des BVerwG zu Art. 9 Abs. 2 GG, NJW 1981, 1796; *Kemper*, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 9 Rn. 88.

²¹¹ BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 575.

²¹² BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 576.

²¹³ BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 576.

²¹⁴ BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 577.

²¹⁵ BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 577.

²¹⁶ BVerfGE 144, 20 (221 f.) Rn. 578.

Freiheiten zur Abschaffung der Freiheit“ vorgebeugt werden.²¹⁷ Entgegen vereinzelt anderslautenden Stimmen²¹⁸ kann verbotsrelevant somit auch das Wahrnehmen von Grundrechten – etwa der Meinungsfreiheit – sein.²¹⁹

Darüber hinaus und in ausdrücklicher Abkehr von seiner früheren Spruchpraxis forderte das BVerfG im NPD II-Urteil eine hinreichende politische Wirkkraft der Partei (sog. Potentialität).²²⁰ Unter Verweis auf den Ausnahmecharakter des Parteiverbots soll ein „Darauf Ausgehen“ nunmehr nur noch dann in Betracht kommen, „wenn konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass das gegen die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 GG gerichtete Handeln einer Partei erfolgreich sein kann“. ²²¹ Ob das Tatbestandsmerkmal der Potentialität in ausreichendem Maß erfüllt ist, muss wiederum im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung festgestellt werden, wobei „die Situation der Partei (Mitgliederbestand und -entwicklung, Organisationsstruktur, Mobilisierungsgrad, Kampagnenfähigkeit, finanzielle Lage), ihre Wirkkraft in die Gesellschaft (Wahlergebnisse, Publikationen, Bündnisse, Unterstützerstrukturen), ihre Vertretung in Ämtern und Mandaten, die von ihr eingesetzten Mittel, Strategien und Maßnahmen sowie alle sonstigen Umstände zu berücksichtigen [sind]. Diese sollen Aufschluss darüber zu geben vermögen, ob eine Umsetzung der von der Partei verfolgten Ziele möglich erscheint“. ²²² Einer Prüfung weiterer Voraussetzungen wie der Anwendung des in verwaltungsrechtlichen Bewertungen üblicherweise maßgeblichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bedarf es hingegen nicht.²²³

b) Maßstab im AfD-Gutachten

Ob nach diesen Maßstäben anzunehmen ist, dass die AfD auf die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgeht, lässt sich unter Heranziehung des AfD-Gutachtens nicht ohne Weiteres beantworten. Denn jedenfalls begrifflich kennt das der Einstufung als gesichert extremistisch zugrunde liegende BVerfSchG ein „Darauf Ausgehen“ nicht. Nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG prüft das Bundesamt vielmehr, ob politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss vorliegen, der darauf ausgerichtet ist, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen.

aa) Potentialität der AfD

In seinem AfD-Gutachten stellt das BfV jedenfalls im Hinblick auf das vom BVerfG im Rahmen des Tatbestandsmerkmals des „Darauf Ausgehens“ aufgestellte Erfordernis der Potentialität ausdrücklich fest, dass es nicht darauf ankomme, „ob es möglich erscheint, dass die fraglichen Aktivitäten in absehbarer Zeit zu einer Beseitigung oder Außerkraftsetzung eines Elements der freiheitlichen demokratischen Grundordnung führen könnten“. ²²⁴ Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem NPD II-Urteil, da die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 GG schon aufgrund der unterschiedlichen Eingriffswirkungen nicht unverändert auf die verfassungsschutzbehördliche Beobachtung von Parteien zu übertragen seien.²²⁵ Das Fehlen einer ausdrücklichen Prüfung der Potentialität schließt indes nicht von vornherein aus, dass sich aus dem AfD-Gutachten dennoch

²¹⁷ BVerfGE 144, 20 (222) Rn. 579.

²¹⁸ Vgl. *HÖCKER Rechtsanwälte*, Entwurf – „Gutachten“ zu tatsächlichen Anhaltspunkten für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in der sog. Union, 23. Mai 2025, S. 2 f.

²¹⁹ BVerfGE 144, 20 (222) Rn. 579.

²²⁰ *Morlok/Merten*, Parteienrecht, S. 169.

²²¹ BVerfGE 144, 20 (224) Rn. 585.

²²² BVerfGE 144, 20 (225) Rn. 587.

²²³ BVerfGE 144, 20 (230 ff.) Rn. 599 ff.; *Jarass*, in: *Jarass/Pieroth*, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 56.

²²⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 44.

²²⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 44.

„konkrete Anhaltspunkte von Gewicht [...] [ergeben], die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass das gegen die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 GG gerichtete Handeln einer Partei erfolgreich sein kann“.²²⁶

Im Rahmen seines NPD II-Urteils hat das BVerfG die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der NPD mit der Begründung abgelehnt, es fehlten „hinreichende Anhaltspunkte von Gewicht, die eine Durchsetzung der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele möglich erscheinen lassen“.²²⁷ Konkret stehe „weder [...] eine erfolgreiche Durchsetzung dieser Ziele im Rahmen der Beteiligung am Prozess der politischen Willensbildung in Aussicht [...], noch [sei] der Versuch einer Erreichung dieser Ziele durch eine der Antragsgegnerin zurechenbare Beeinträchtigung der Freiheit der politischen Willensbildung in hinreichendem Umfang feststellbar“.²²⁸ Angeführt wurde, dass die Wahlergebnisse der NPD bei Europa- und Bundestagswahlen auf sehr niedrigem Niveau stagnierten und sie etwa bei der Bundestagswahl 2013 nur 1,6 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen erzielen konnte.²²⁹ Auch auf den erheblichen Rückgang der Wahlergebnisse – insbesondere im Rahmen der Landtagswahlen im Osten Deutschlands – wurde hingewiesen.²³⁰ Ferner verwies das BVerfG auf den eingeschränkten Mobilisierungsgrad sowie die geringe Wirkkraft der NPD in die Gesellschaft hinein.²³¹ Hervorgehoben wurde insoweit insbesondere ihre mangelnde Kampagnenfähigkeit.²³²

Ausweislich der im AfD-Gutachten zusammengetragenen Informationen ist der Sachverhalt im Hinblick auf die dort in Rede stehende Partei indes deutlich anders gelagert. Eine Durchsetzung ihres politischen Konzepts mit parlamentarischen oder außerparlamentarischen demokratischen Mitteln erscheint nicht ausgeschlossen.²³³ Im Gegenteil – bei der Europawahl am 9. Juni 2024 erreichte die AfD 15,9 Prozent der abgegebenen Stimmen und konnte ihr Ergebnis damit um 4,9 Punkte steigern.²³⁴ Im Rahmen der im selben Jahr stattfindenden Thüringer Landtagswahl wurde der dortige AfD-Landesverband mit 33,1 Prozent zudem erstmals stärkste Kraft in einem deutschen Landtag, und auch in Sachsen und Brandenburg konnte die AfD ähnliche Wahlerfolge verzeichnen.²³⁵ Mit 20,8 Prozent der bundesweit abgegebenen Zweitstimmen erzielte die AfD im Zuge der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 einen neuen Höchststand auf Bundesebene und wurde zweitstärkste Kraft.²³⁶ Das beste Landesergebnis erzielte sie mit 38,6 Prozent in Thüringen.²³⁷ Auch gewann sie erstmals in den westdeutschen Ländern zwei Wahlkreise direkt.²³⁸ Dabei verweist die Nachwahlbefragung von infratest dimap darauf, dass die steigende Zahl von Wählern der AfD „in wachsendem Maß aus inhaltlicher Überzeugung und nicht mehr nur aus Enttäuschung über andere Parteien ihre Wahlentscheidung“ trifft.²³⁹

Neben steigenden Wahlergebnissen stellt das BfV im Rahmen seines AfD-Gutachtens eine innerparteiliche Professionalisierung der AfD fest, die sich darin äußere, dass die Partei „öffentlich deutlich geschlossener auftritt und innerparteiliche Konflikte nur noch selten auf Parteitag oder anderweitig in der Öffentlichkeit ausgetragen werden“.²⁴⁰ Durch die Wahlergebnisse stehen der AfD

²²⁶ BVerfGE 144, 20 (224 f.) Rn. 585.

²²⁷ BVerfGE 144, 20 (325) Rn. 896.

²²⁸ BVerfGE 144, 20 (325) Rn. 896.

²²⁹ BVerfGE 144, 20 (326 f.) Rn. 902.

²³⁰ BVerfGE 144, 20 (326 f.) Rn. 902.

²³¹ BVerfGE 144, 20 (332) Rn. 912.

²³² BVerfGE 144, 20 (331 ff.) Rn. 914 ff.

²³³ So BVerfG über die NPD, BVerfGE 144, 20 (325) Rn. 897.

²³⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 96.

²³⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 99 f.

²³⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 103.

²³⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 103 f.

²³⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 103.

²³⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 103.

²⁴⁰ BfV, AfD-Gutachten, S. 106.

zudem sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene mehr Mitarbeiterstellen und Mandatsträgerbeiträge zur Verfügung, was zu einer finanziellen, strukturellen sowie voraussichtlich auch zu einer innerparteilichen Stärkung geführt habe.²⁴¹ Anhand der im AfD-Gutachten zusammengetragenen Daten über Wahlerfolge, Kampagnenfähigkeit und Professionalisierungsgrad dürfte sich somit ein hinreichendes Maß an Potentialität feststellen lassen, an dem mit Blick auf den enormen Zuspruch für die Partei ohnehin nicht erkennbar gezweifelt wird.²⁴²

bb) Planvolles Handeln der AfD

Während das Kriterium der Potentialität allein für das Verbot einer Partei zu fordern ist und damit ein *Aliud* zu den im Rahmen der §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG zu prüfenden Voraussetzungen darstellt, lässt das weiterhin in Art. 21 Abs. 2 GG geforderte planvolle Handeln einige beachtliche Parallelen zum Tatbestandsmerkmal der Bestrebung i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG erkennen.

Ausweislich seiner Legaldefinition in § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG erfordert der Begriff der Bestrebung *politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen*, also ein aktives, nicht notwendigerweise illegales Vorgehen zur Realisierung der verfassungsfeindlichen Ziele.²⁴³ Erforderlich ist, dass die Aktivitäten des Zielobjekts über die bloße Meinungsäußerung hinausreichen und auf die Durchsetzung eines politischen Ziels sowie die Beeinträchtigung (jedenfalls) eines der Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet sind.²⁴⁴ Für die Annahme einer verfassungsfeindlichen Bestrebung genügt die bloße Kritik an Verfassungsgrundsätzen nicht, solange sie nicht mit der Ankündigung von oder der Aufforderung zu konkreten Aktivitäten zur Beseitigung ebenjener Grundsätze verbunden wird.²⁴⁵ Zur Feststellung, ob eine Bestrebung i.d.S. vorliegt, ist eine Gesamtschau aller dem Zielobjekt zurechenbaren Aktivitäten vorzunehmen.²⁴⁶

Damit liegen die Kriterien nicht weit von denjenigen für ein Parteiverbot entfernt. Dort soll es nach der dargelegten Auffassung des BVerfG auf ein planvolles Handeln ankommen, das einen zielorientierten Zusammenhang zwischen den eigenen Handlungen und der Beseitigung bzw. Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung voraussetzt.²⁴⁷ Es bestehen namentlich enge Parallelen zu den in § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG ausdrücklich geforderten „ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen“. ²⁴⁸ Darüber hinaus wird auch im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 GG nicht die Anwendung illegaler oder strafrechtlich relevanter Mittel oder Methoden vorausgesetzt.²⁴⁹

Einer weitgehenden Verwendung des AfD-Gutachtens für ein Parteiverbotsverfahren dürfte auch nicht entgegenstehen, dass der Begriff der Bestrebung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kein kämpferisch-aggressives Vorgehen voraussetzen soll.²⁵⁰ Zwar hat das BVerfG im Rahmen seines Urteils über das Verbot der „Kommunistischen Partei Deutschlands“ (KPD) im Jahr 1956 festgestellt, dass eine Partei „eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der

²⁴¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 100.

²⁴² Vgl. statt vieler die Einschätzung des NPD II-Berichterstatters RiBVerfG a.D. Müller, In guter Verfassung?, SWR, 7. Juli 2025, ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:43007b4979056851.

²⁴³ BVerfGE 162, 1 (88) Rn. 185; BVerwG, NJW 2021, 2818 (2820) Rn. 20; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

²⁴⁴ BVerfGE 162, 1 (88 f.) Rn. 185; BVerwG, NVwZ 2011, 161 (169) Rn. 60; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

²⁴⁵ BVerfGE 162, 1 (88 f.) Rn. 185; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

²⁴⁶ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 34.

²⁴⁷ BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 577.

²⁴⁸ Vgl. Borgs-Maciejewski/Ebert, Das Recht der Geheimdienste, 1986, S. 77 f.

²⁴⁹ BVerfGE 144, 20 (223) Rn. 580.

²⁵⁰ Vgl. Borgs-Maciejewski/Ebert, Das Recht der Geheimdienste, S. 77 f.

bestehenden Ordnung“ einnehmen muss, um als verfassungswidrig zu gelten.²⁵¹ Es hat aber im Rahmen seiner NPD II-Entscheidung die Voraussetzung einer kämpferisch-aggressiven Haltung jedenfalls mehr nicht ausdrücklich geprüft.²⁵² Vor diesem Hintergrund gehen einige davon aus, dass das Vorliegen einer solchen Haltung generell nicht mehr erforderlich ist. Doch selbst wenn man mit der entgegengesetzten Ansicht annimmt, dass es für ein Parteiverbot weiterhin einer kämpferisch-aggressiven Haltung bedarf,²⁵³ so würden sich daraus gegenüber § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG jedenfalls keine wesentlich verschärften Anforderungen ergeben:

Zwar ist eine kämpferisch-aggressive Haltung nach der verwaltungsgerichtlichen Judikatur für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG ausdrücklich keine Voraussetzung.²⁵⁴ Ein solches Erfordernis dürfte sich aber von den im Verfassungsschutzrecht geforderten „ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen“ inhaltlich kaum unterscheiden. Mit dem Merkmal der kämpferisch-aggressiven Haltung wird nämlich – wie unter a) entwickelt – kein militantes oder auf andere Weise offen einschüchterndes Verhalten gefordert.²⁵⁵

5. Zwischenergebnis

Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine Vergleichbarkeit der rechtlichen Anforderungen an die verfassungsbehördliche Einstufung als gesichert extremistische Partei auf der einen und der Parteiverbotsvoraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 GG auf der anderen Seite jedenfalls hinsichtlich wesentlicher Tatbestandsvoraussetzungen besteht. Sofern die einzelnen vom BfV aufgeführten Belege dem im AfD-Gutachten aufgestellten rechtlichen Maßstab tatsächlich genügen, ließen sich diese daher grundsätzlich wohl auch im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens als Nachweis einer nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder folgenden Ausrichtung der Partei auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung heranziehen.

Zu beachten bleibt indes, dass im Rahmen der verfassungsschutzrechtlichen Gesamtwürdigung aller zusammengetragenen Belege eine niedrigere Schwelle zu überschreiten sein könnte als jene, die für die Bejahung einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz der Partei im Rahmen von Art. 21 Abs. 2 GG zu fordern ist. Dafür spricht bereits, dass eine Einstufung durch den Verfassungsschutz im Vergleich zum Parteiverbot als „schärfste [...] Waffe des demokratischen Rechtsstaats“²⁵⁶ wesentlich eingriffsärmer ist. Wenn die Nachweise also für eine Einstufung der Gesamtpartei als gesichert extremistisch genügen, bedeutet dies folglich noch nicht ohne Weiteres, dass zugleich auch das Kriterium der verfassungsfeindlichen Grundtendenz i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG erfüllt ist.²⁵⁷

Letzteres lässt sich in gleicher Weise für die im Rahmen des planvollen Handelns erforderliche Gesamtwürdigung konstatieren. Auch insoweit kann – trotz weitgehender Parallelen zu den vom BfV geprüften Einstufungsvoraussetzungen – nicht mit Sicherheit vorhersehen werden, ob das BVerfG im Einzelfall die im AfD-Gutachten aufgeführten Belege für eine entsprechende Feststellung genügen lässt.²⁵⁸ Dass sich allein mit Blick auf die Potentialität im Rahmen eines

²⁵¹ BVerfGE 5, 85 (141).

²⁵² Vgl. aber die Bezugnahme des BVerfG auf sein KPD-Urteil, BVerfGE 144, 20 (221) Rn. 574.

²⁵³ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 35.

²⁵⁴ BVerwG, NJW 2021, 2818 (2820) Rn. 20; BVerwG, NVwZ 2011, 161 (169) Rn. 59; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

²⁵⁵ Vgl. *Borgs-Maciejewski/Ebert*, Das Recht der Geheimdienste, S. 77 f.

²⁵⁶ BVerfGE 144, 20 (159) Rn. 405.

²⁵⁷ Vgl. *Shirvani*, Gesichert rechtsextremistisch, gesichert verboten?, Verfassungsblog, 8. Mai 2025, verfassungsblog.de/afd-einstufung-partieverbot.

²⁵⁸ Vgl. *Shirvani*, Gesichert rechtsextremistisch, gesichert verboten?, Verfassungsblog, 8. Mai 2025, verfassungsblog.de/afd-einstufung-partieverbot.

Parteiverbotsverfahrens trotz fehlender ausdrücklicher Prüfung dieses Kriteriums im AfD-Gutachten aller Voraussicht nach keine Probleme ergeben würden, dürfte mit Blick auf die Wahlerfolge der Partei eine juristische Selbstverständlichkeit darstellen.

V. Exemplarische Auswertung einzelner Belege mit Blick auf ein Parteiverbotsverfahren

Auf dieser abstrakt-vergleichenden Betrachtung aufbauend werden im Folgenden aus der Vielzahl der durch das BfV zur Begründung ihrer AfD-Hochstufung angeführten Belege einige Nachweise dargestellt und eingeordnet, die stellvertretend für bestimmte Gruppen von Treffern mit jeweils mehr oder minder eindeutiger verfassungsfeindlicher Ausrichtung stehen. Die Zusammenstellung hat sich dabei an folgenden Erwägungen orientiert:

Das BfV ist in seinem AfD-Gutachten zu der Wertung gelangt, dass es sich bei der Partei um eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG handelt.²⁵⁹ Maßgeblich für diese Einstufung war die Annahme einer gegen die Menschenwürde gerichteten Bestrebung aufgrund des auf einem „ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff“ beruhenden Volksverständnisses innerhalb der Partei.²⁶⁰ Dieses entfalte auch Ausstrahlungswirkung auf andere Themenfelder, insbesondere die Bereiche der Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit sowie der Muslim- und Islamfeindlichkeit.²⁶¹ Das ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis der AfD diene als Grundlage für die parteilichen Positionierungen und Forderungen mit Blick auf diverse gesellschaftliche Themen, etwa der COVID-19-Debatte, dem Angriff auf die Ukraine oder der Migrationspolitik.²⁶²

Da das Bundesamt im Hinblick auf das Demokratieprinzip sowie das Rechtsstaatsprinzip dagegen „eine rechtsextremistische Prägung der Gesamtpartei [...] nicht mit Gewissheit“ erkennen konnte,²⁶³ fokussiert sich die hier vorgenommene Bewertung auf jene Belege, die eine gegen die Menschenwürde gerichtete Zielsetzung belegen sollen. Dabei konnte das BfV weder eine antisemitische Grundtendenz in der Partei feststellen²⁶⁴ noch reichten die gesammelten Belege, „um eine Verdichtung der tatsächlichen Anhaltspunkte für den Nationalsozialismus relativierende Bestrebungen der Gesamtpartei zu begründen“²⁶⁵. Auch auf die Auswertung der durch das Bundesamt aufgeführten Nachweise für Verbindungen zu anderen (potentiell) extremistischen Organisationen²⁶⁶ wurde hier verzichtet. Besonders hervorgehoben hat das BfV insoweit die Verbindungen zum COMPACT-Magazin, dessen Verbot das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) aufgehoben hat, da dieses zwar ein verfassungsfeindliches „Remigrationskonzept“ verfolge, aber die Anforderungen an eine „Prägung“ nicht erfülle.²⁶⁷ Die hiesige Auswertung befasst sich daher mit im BfV-Gutachten aufgeführten Äußerungen und Verlautbarungen, die ein ethnisches Volksverständnis der AfD darlegen (dazu unter 1.) sowie die Verfolgung fremden- und minderheitenfeindlicher (dazu unter 2.) ebenso wie muslim- und islamfeindlicher (dazu unter 3.) Ziele aufzeigen könnten. Daran anschließend wird untersucht, ob sich den im AfD-Gutachten aufgeführten Belegen eine verfassungsfeindliche Grundtendenz der Partei entnehmen lässt (dazu unter 4.).

²⁵⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020 ff.

²⁶⁰ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020 f., 1024 ff.

²⁶¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 1028 ff., 1031 ff.

²⁶² BfV, AfD-Gutachten, S. 1025, 1030.

²⁶³ BfV, AfD-Gutachten, S. 651 (Demokratieprinzip) und S. 667 (Rechtsstaatsprinzip).

²⁶⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 1034.

²⁶⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 1039.

²⁶⁶ Vgl. hierzu BfV, AfD-Gutachten, S. 799 ff.

²⁶⁷ BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 25. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48. Zur Auswirkung dieser Entscheidung auf ein Parteiverbotsverfahren vgl. unter 4. b).

Auf eine ausführliche schriftliche Einordnung sämtlicher Belege wird im Folgenden verzichtet. Zum Zweck der hiesigen Begutachtung wurden jedoch sämtliche vom BfV aufgeführten Belege zuvor gesichtet und auf ihre Tauglichkeit als Nachweis für eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Zielsetzung i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG hin überblickartig untersucht. Dabei wurden die Belege in die unten bezeichneten Kategorien eingeordnet und auf mögliche Menschenwürdegarantieverletzungen hin überprüft. Sie wurden dabei entweder als „tendenziell einschlägig“, „möglicherweise einschlägig“ oder „tendenziell nicht einschlägig“ eingestuft. Die unter diesem Abschnitt ausführlich erörterten Belege dienen in erster Linie der Veranschaulichung. Sie sollen aufzeigen, wie der Gutachtenersteller bei seiner Auswertung vorgegangen ist und die Belege eingeordnet hat. Unter Zugrundelegung der jüngeren Judikatur des BVerwG wurde bei der Bewertung der Äußerungen die gesamte Bandbreite möglicher Aussagegehalte berücksichtigt.²⁶⁸

1. Ethnisches Volksverständnis

Das BfV stützt seine Klassifizierung maßgeblich auf ein innerhalb der AfD vorherrschendes „ethnisch-abstammungsmäßiges Volksverständnis“.²⁶⁹ Ein solches Volksverständnis steht jedenfalls dann nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Einklang, wenn mit diesem das Infragestellen der rechtlichen Gleichheit deutscher Staatsbürger verbunden ist. Daher können entsprechende Nachweise eine verfassungsfeindliche Zielrichtung der Partei i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG belegen (dazu unter **a**)). Werden bestimmte Gruppen deutscher Staatsbürger aufgrund ihrer Ethnie bzw. eines der Merkmale in Art. 3 Abs. 3 GG abgewertet, verstößt die entsprechende Äußerung oder Verlautbarung gegen die Menschenwürdegarantie. Solche Belege (dazu unter **b**)) dürften in einem Parteiverbotsverfahren ebenfalls fruchtbar gemacht werden können.

Ob dies auch für aus diesem Volksverständnis resultierende Forderungen nach dem Erhalt eines ethnischen deutschen Volkes gilt, deren Umsetzungsmaßnahmen für sich genommen noch keine rechtliche Diskriminierung deutscher Staatsbürger beinhalten würden, ist weniger eindeutig. Nach hiesiger, freilich verfassungsgerichtlich nicht abschließend geklärter Auffassung könnten entsprechende Belege (dazu unter **c**)) durchaus als hilfreich angesehen werden. Ob jene Nachweise, die aus Sicht des BfV ein ethnisches Volksverständnis dokumentieren (dazu unter **d**)), insgesamt für den Nachweis einer verfassungsfeindlichen Zielrichtung i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG ausreichen, lässt sich freilich kaum vorhersagen.

Bei der nachfolgenden Untersuchung wurde von der Gliederung des AfD-Gutachtens abgewichen, um die Belege mit besonderem Blick auf den unter **IV.** dargestellten rechtlichen Maßstab einzuordnen. Besonders berücksichtigt wurde dabei die Frage, unter welchen Umständen ein ethnisches Volksverständnis einen Menschenwürdeverstoß begründen kann.

a) Infragestellen der rechtlichen Gleichheit deutscher Staatsangehöriger

Art. 1 Abs. 1 GG garantiert die Egalität aller deutschen Staatsangehörigen.²⁷⁰ Wenn eine Partei darauf abzielt, bestimmten Staatsbürgern – etwa aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer anhand ethnischer Kriterien definierten Gruppe – ihre aus der Staatsangehörigkeit resultierenden Rechte abzusprechen, steht dies nach einheitlicher verfassungsgerichtlicher²⁷¹ sowie bundes- und

²⁶⁸ Vgl. BVerwG, NVwZ 2024, 1764 (1768) Rn. 30 f.; BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 24. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/54.

²⁶⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020 f., 1024 ff.

²⁷⁰ BVerfGE 144, 20 (264) Rn. 690; BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44.

²⁷¹ BVerfGE 144, 20 (264) Rn. 690.

oberverwaltungsgerichtlicher²⁷² Rechtsprechung im Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Daher dürften sich für ein Parteiverbotsverfahren diejenigen Belege als besonders ertragreich erweisen, denen sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass die AfD die rechtliche Gleichheit aller Staatsangehörigen in Frage stellt. Hierzu seien exemplarisch folgende Belege aufgeführt:

aa) Forderungen nach „Remigration“ und/oder „Assimilation“

Als Ausdruck des Wunsches nach der rechtlichen Ungleichbehandlung aller Staatsbürger sind Forderungen nach „Remigration“ bestimmter Gruppen von Staatsangehörigen (etwa Deutscher mit Migrationshintergrund) nicht mit der Menschenwürdegarantie vereinbar.²⁷³ Gleiches gilt für das Verlangen nach „Assimilation oder Remigration“ von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund.²⁷⁴ Die „Assimilation“ wird hier nicht von sämtlichen Deutschen, sondern ausschließlich von einer nach ethnischen Kriterien bestimmten Menschengruppe gefordert. Auch die „Remigration“ sieht ein solches Konzept lediglich für ausgewählte Personen vor. Folgende Belege zeigen beispielhaft ein durch die Forderung nach „Remigration“ ausgedrücktes Infragestellen der rechtlichen Egalität deutscher Staatsangehöriger:

(1) Tendenziell einschlägig

Aus der AfD lassen sich zahlreiche Belege finden, die mit recht hoher Wahrscheinlichkeit auch in einem Parteiverbotsverfahren herangezogen werden könnten. Exemplarisch hierfür können folgende Nachweise angeführt werden:

Am 18. August 2022 forderte Christoph Maier, Mitglied des Bayerischen Landtags, im Namen seiner Partei in einem Facebook-Beitrag eine „Remigrationsoffensive“:

„Die AfD fordert eine Remigrationsoffensive

77 Tatverdächtige eines Gewaltdelikts in Memmingen konnte die Polizei im Jahr 2021 ermitteln. Darunter befinden sich 35 nichtdeutsche Tatverdächtige. Damit sind Ausländer fast für die Hälfte aller Gewaltdelikte in der Stadt verantwortlich!

Personen, die einen deutschen Pass besitzen, aber einen Migrationshintergrund haben, werden in den Statistiken der deutschen Bevölkerung zugerechnet.“²⁷⁵

Aus dem Kontext des Posts geht hervor, dass Christoph Maier ausdrücklich im Namen der AfD nicht ausschließlich die „Remigration“ von Ausländern, sondern (auch) von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund fordert. Letztere erkennt er offensichtlich nicht als gleichwertige Angehörige des deutschen Volkes an, was Maier dadurch verdeutlicht, dass er es kritisiert, dass sämtliche Personen mit deutschem Pass der deutschen Bevölkerung zugerechnet werden. Die Kombination aus der Überschrift „Die AfD fordert eine Remigrationsoffensive“ und der hervorgehobenen Kritik an

²⁷² BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 25. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48; OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (103) Rn. 131; vgl. Sächsisches OVG, Beschl. v. 21. Januar 2025 – 3 B 127/24, BeckRS 2025, 299 Rn. 4; Heußner, NJOZ 2024, 993 (994).

²⁷³ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 25. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48; OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9.

²⁷⁴ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 25. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48.

²⁷⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 140.

der Zurechnung Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund zum deutschen Volk zeigt, dass Letztere in diese Offensive einbezogen werden sollen.

Lena Kotré, Mitglied des Landtags Brandenburg, behauptete am 14. Dezember 2024 bei einer Veranstaltung in der Schweiz, „Remigration [sei] wahrscheinlich der Schlüssel“ für ihre Sorgen, die sie wegen der Einwanderung von Personen „aus dem muslimischen Kulturkreis“ habe:

„Ja und ich hab immer ein bisschen Bauchschmerzen genau bei diesem Thema, mit der direkten Demokratie, die ja in der Schweiz wunderbar funktioniert, aber du kommst aus Nordrhein-Westfalen und es gibt in Nordrhein-Westfalen Schulklassen, da ist nicht ein einziges Kind mehr wirklich deutsch, da haben wir eine riesen Einwanderung aus dem muslimischen Kulturkreis und da hab ich einfach die Sorge – bei uns in Brandenburg ist das überhaupt kein Problem – da habe ich zum Beispiel die Sorge: Was ist denn, wenn diejenigen einfach mal ein Gesetz initiieren: ‚Es darf kein Schweinefleisch mehr an Schulen geben‘ oder ‚Lehrerinnen müssen verschleiert werden‘. Die hätten dann im Prinzip ja die Mehrheit, das – bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen. [...] Dann wäre dann Remigration wahrscheinlich wieder der Schlüssel.“²⁷⁶

Aus der von Lena Kotré getätigten Gegenüberstellung von „wirklich deutsch[en]“ Kindern gegenüber Personen aus dem „muslimischen Kulturkreis“ wird deutlich, dass sich die von ihr als „Schlüssel“ bezeichnete „Remigration“ (auch) auf deutsche Staatsangehörige beziehen soll, die dem Islam angehören. Damit sieht sie die gegen Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 3 Abs. 3 GG verstoßende rechtliche Diskriminierung von Staatsangehörigen aufgrund ihres Glaubens gerade als Lösung ihrer „Sorge“ an.

Der brandenburgische AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete René Springer äußerte sich am 29. November 2024 wie folgt auf der Plattform X:

„Die multikulturelle Gesellschaft zerstört die Substanz unseres Bildungswesens. [..] Wenn in Deutschland vom Fachkräfteproblem gesprochen wird, dann sollte hier als allererstes angesetzt werden! Wir können keine Fachkräfte generieren, wenn unser inklusiv-multikultureller Ansatz die Entwicklung unseres Nachwuchses dermaßen torpediert. Auch hier ist #Remigration die Antwort!“²⁷⁷

Auch dieser Beitrag, der sich grundlegend gegen eine aus verschiedenen Kulturen bestehende Gesellschaft richtet, dürfte so auszulegen sein, dass die hierin getätigte Forderung nach „#Remigration“ sämtliche Personen aus anderen Kulturen, also (auch) deutsche Staatsangehörige, erfassen soll. Dafür, dass von der Forderung Springers nicht nur Ausländer betroffen sein sollen, spricht ferner die Statistik, nach welcher im Schuljahr 2018/2019 lediglich 1,4 Prozent der Lehrkräfte in Deutschland keine deutschen Staatsangehörigen waren.²⁷⁸ Daher dürfte es sich auch bei dieser Äußerung um eine im Widerspruch zu Art. 1 Abs. 1 GG stehende Missachtung der staatsbürgerlichen Egalität handeln.

Am 10. Januar 2024 äußerte sich der AfD-Bundesverband auf der Plattform X wie folgt:

„Wir brauchen #Passenzug für Kriminelle und #Remigration! Die Zustände in der Silvesternacht haben es einmal mehr verdeutlicht: Mit der #Massenmigration zerstören

²⁷⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 880.

²⁷⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 917.

²⁷⁸ Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 390 v. 2. Oktober 2019, destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/10/PD19_390_212.

#Ampel und #CDU unser Land und machen unsere Frauen und Kinder zu rechtlosem Freiwild. [...] Um den Schutz unserer Bürger endlich mit höchster Priorität zu gewährleisten, wollen wir nicht nur konsequent abschieben, sondern auch Kriminellen, Gefährdern, Terroristen und Vergewaltigern den Pass entziehen! ,Der Automatismus, Straftäter deshalb nicht abzuschieben, weil sie eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ist aufzuheben', fordert die #AfD-Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, @Alice_Weidel. [...] Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen, die Deutschland und seine Werte hassen und verachten, zu deutschen #Staatsbürgern werden, Frauen vergewaltigen, unschuldige Menschen mit Messern angreifen, wegen der deutschen Staatsbürgerschaft dann nicht abgeschoben werden und anschließend in der Statistik als ,deutsche' Straftäter auftauchen. Wir wollen unser Land wieder sicher machen – mit konsequenter und unbeirrbarer Remigrationspolitik!“²⁷⁹

Die Forderung des Bundesvorstands nach einer „Remigrationspolitik“, die den „Automatismus, Straftäter deshalb nicht abzuschieben, weil sie eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen“, aufhebt, missachtet die von Art. 1 Abs. 1 GG gebotene Egalität aller deutschen Staatsbürger in ihren Rechten, die auch solchen Staatsangehörigen staatsbürgerliche Rechte zuspricht, die noch eine weitere Staatsbürgerschaft haben.

Tomasz Froelich – seinerzeit stellvertretender Bundesvorsitzender der noch als Vereinigung organisierten „Jungen Alternative“ (JA), seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretender Leiter der dortigen AfD-Delegation – forderte unter Verweis auf einen BILD-Artikel mit der Schlagzeile „Bei AfD-Kanzler will jeder siebte Deutsche auswandern“:

„Will? Muss!

#Remigration“²⁸⁰

Damit verlangt Froelich eindeutig und ausdrücklich die „#Remigration“ deutscher Staatsbürger und tätigt damit eine die Egalität der Staatsbürger missachtende Aussage.

Die stellvertretende Sprecherin der AfD Rhein-Sieg, Irmhild Boßdorf, die mittlerweile auch Mitglied des Europäischen Parlaments ist, führte in ihrer Bewerbungsrede zur Europawahlversammlung am 30. Juli 2023 aus:

„[...] Was uns aber dann irgendwann fehlt, das ist unser Volk. Und dieses wird von Berlin und Brüssel der Auflösung preisgegeben. Es ist egal, wie die Frage lautet: Massenzuwanderung ist immer das Problem und niemals eine Lösung.

Die Lösung lautet Remigration. Millionenfache Remigration. Deutschland leidet an einem noch nie dagewesenen Geburtenrückgang, und das mag die Endzeitapologeten der Grünen erfreuen. Schließlich bezeichnen sie Kinder als Klimaschädling Nummer eins. Man muss sich vorstellen, wie infam das ist, auszurechnen, wie viel CO₂ durch Kinder produziert wird. Aber was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten

²⁷⁹ Vgl. BfV, AfD-Gutachten, S. 136 f.

²⁸⁰ Vgl. BfV, AfD-Gutachten, S. 413.

Bevölkerungswandel, der das... Der Bevölkerungswandel, der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll."²⁸¹

Bereits aus der Forderung nach einer „millionenfache[n] Remigration“ wird deutlich, dass sich Boßdorf in dieser Rede nicht ausschließlich auf die um ein Vielfaches geringere Anzahl ausreisepflichtiger Personen bezieht,²⁸² sondern gleichfalls auf solche, die nicht ausreisepflichtig sind. Auch einen ausdrücklichen Ausschluss von Staatsangehörigen tätigt sie nicht. Denn in ihrer Rede fordert Boßdorf zwar die „Remigration“ von „Afrikaner[n] und Araber[n]“. Ob sie sich damit auf die Staatsangehörigkeit der genannten Personengruppen bezieht, dürfte aber mehr als fraglich sein. Dagegen, dass Boßdorf hier „Remigration“ nur von Ausländern fordert, spricht, dass sie vor einem auf dem ethnopluralistischen Narrativ beruhenden „menschengemachten Bevölkerungswandel“ – also einer angeblichen manipulativen Änderung der Bevölkerungsstruktur – warnt, der Europa in eine Siedlungsregion für „Afrikaner und Araber“ umwandeln solle. Boßdorf erkennt die rechtliche Egalität ethnischer Afrikaner sowie ethnischer Araber auf der einen und autochthoner Deutscher bzw. Europäer auf der anderen Seite nicht an.²⁸³ In jedem Fall bedient Boßdorf mit dieser Äußerung das ethnopluralistische Narrativ, das mit der Menschenwürde aufgrund des diesem zugrundeliegenden Rassismus²⁸⁴ nicht im Einklang steht.

(2) Differenzierte Verwendung: tendenziell nicht einschlägig

Äußerungen und Verlautbarungen, die sich in ihrer Forderung nach „Remigration“ oder „Assimilation“ ausdrücklich oder nach ihrem Kontext nicht auf deutsche Staatsangehörige beziehen, vermögen die aus der Menschenwürde folgende Egalität der deutschen Staatsangehörigen hingegen regelmäßig nicht infrage zu stellen. Hierzu zählt exemplarisch folgender Ausschnitt aus dem Wahlprogramm der AfD 2025 – den auch das BfV nicht als Nachweis für ein Infragestellen der rechtlichen Gleichheit deutscher Staatsangehöriger heranzieht:

„Unser Maßnahmenkatalog zur Umkehr dieses migrationspolitischen Staatsversagens heißt Remigration und umfasst folgende Maßnahmen, die bereits heute der geltenden Rechtslage entsprechen oder sich jedenfalls mittels verfassungskonformer Gesetzesänderungen umsetzen lassen:

- *Wir werden vollziehbar ausreisepflichtige Personen konsequent abschieben und bestehende Fehlanreize (Bürgergeld, Bleiberechte für Ausreisepflichtige, Turboeinbürgerung) abstellen. Ebenso werden wir in diesem Zusammenhang Anreize zur freiwilligen Rückkehr ausbauen.*
- *Wenn der Fluchtgrund entfällt – wie aktuell in Syrien –, endet der Schutzanspruch, der zeitlich begrenzt ist und keinesfalls eine Anwartschaft auf eine dauerhafte Einwanderung begründet. Hierzu sind umgehend Widerrufsverfahren einzuleiten und Verhandlungen mit den Herkunftsländern aufzunehmen. Hierin sehen wir ein großes Remigrationspotential, welches auch durch die Herkunftsländer selbst eingefordert wird.*

²⁸¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 93.

²⁸² BfV, AfD-Gutachten, S. 1015.

²⁸³ Dies unabhängig von der Frage, wie autochthone Deutsche bzw. Europäer überhaupt zu definieren sind, da in der Regel eine Zuwanderungsgeschichte bei (quasi) jedem vorhanden ist und bloß unterschiedlich viele Generationen zurückliegt.

²⁸⁴ BVerfG, Urt. v. 23. Januar 2024 – 2 BvB 1/19, BeckRS 2024, 444 Rn. 351 = BVerfG, NJW 2024, 645 unter Verweis auf Bundeszentrale für politische Bildung, Transkript zum Ethnopluralismus, 11. Juli 2016, bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/230862/transkript-zum-ethnopluralismus.